Alperia Smart Services Srl

alperia

MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

1.1 ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.

1.2 Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 501/2014/R/COM del 16 ottobre 2014, recante i "Criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane", come successivamente modificata e integrata.

1.3 Cliente (di seguito utilizzato anche al plurale Clienti): è la persona fisica, il condominio o la persona giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale per il proprio consumo, per usi diversi da quello domestico, in virtù del Contratto.

1.4 Clienti non disalimentabili: sono i Clienti individuati all'articolo 23 del TIMOE o titolari di PDR individuati all'articolo 2.3 lettera c del TIVG per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura.

1.5 Clienti di piccole dimensioni: sono i Clienti titolari di POD individuati all'articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e di PDR individuati all'articolo 2.3 lettere a), b) e d) - limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc - del TIVG.

1.6 Clienti di grandi dimensioni: sono i Clienti diversi dai Clienti di piccole dimensioni.

1.7 Codice di condotta commerciale: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, recante il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", come successivamente modificato e integrato.

1.8 Codice in materia di protezione dei dati personali: è il decreto legislativo n. 196 del 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con il decreto legislativo n. 101 del 2018, di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR).

1.9 Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale costituito e regolato dalle presenti condizioni generali di fornitura (le "Condizioni Generali") e dalle condizioni tecnico-economiche relative alla specifica offerta contenute - anche tramite allegazione in separato documento - nella Proposta di Contratto per la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito la "Proposta di Contratto") ed al quale accedono quale parte integrante anche Informative e Moduli.

1.10 Delibera 111/2006: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 111/06 del 13 giugno 2006, recante le "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

1.11 Delibera 77/2018: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 77/2018/R/com dell'8 febbraio 2018, recante le "Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo".

1.12 Delibera 219/2020: è la delibera dell'ARERA 219/2020/R/com del 16 giugno 2020 recante la "Modifica della disciplina della costituzione in mora a seguito delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e adeguamento del sistema indennitario"

1.13 Distributore: è il soggetto che svolge in concessione i servizi di distribuzione di energia elettrica - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 - o di gas naturale - ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 - e ad essi connessi.

1.14 Informative: sono, complessivamente intese, le informative - quali l'informativa sul trattamento dei dati personali, l'informativa sulla qualità dei servizi e sugli indennizzi automatici di cui al TIQV, TIMOE, TIMG e TIQE, l'informativa sulla fatturazione online e, per la fornitura di gas naturale, l'informativa sull'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo dei gasdotti locali di cui alla deliberazione dell'ARERA 223/2016/gas - rese al Cliente in quanto specificamente rilevanti.

1.15 Moduli: sono, complessivamente intesi, i documenti accessori al Contratto - quali il modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, il modulo di comunicazione dei dati catastali di cui all'articolo 1, commi 332, 333 e 334 della legge n. 311 del 2004, la dichiarazione sostitutiva della certificazione di cui all'articolo 46 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e il modulo per la presentazione di un reclamo di cui all'articolo 8.2 del TIQV - compilati dal Cliente, su modello autonomamente reperito o reso disponibile dal Fornitore, e trasmessi al Fornitore.

1.16 Nota Informativa: è il documento informativo di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera k del Codice di condotta commerciale.

1.17 PUN: è il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, ovvero il prezzo medio mensile formatosi nel mese di fornitura nel Mercato del Giorno Prima sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

1.18 RQDG: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, recante la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025".

1.19 RTDG: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025".

1.20 Servizio di Default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il PDR non sia fisicamente disalimentato o il Cliente non trovi un fornitore, che viene attivato allorché ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 30.1 lettera b del TIVG ed è disciplinato dalla Sezione 2 del Titolo 4 del medesimo TIVG.

1.21 Servizio di Maggior Tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2007, convertito con legge n. 125 del 2007, riservato ai Clienti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8.2 del TIV e disciplinato dalla Sezione 1 del Titolo 2 del medesimo TIV.

1.22 Servizio di Salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2007, convertito con legge n. 125 del 2007, riservato a tutti i Clienti che non hanno diritto al Servizio di Maggior Tutela e disciplinato dal Titolo 3 del medesimo TIV.

1.23 Servizio di Tutela: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai Clienti in relazione alla fornitura di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 73 del 2007, convertito con legge n. 125 del 2007 e disciplinato dalla Sezione 1 del Titolo 2 del TIVG.

1.24 Servizio di Ultima Istanza: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il PDR non sia fisicamente disalimentato o il Cliente non trovi un Fornitore, che viene attivato allorché ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 30.1 lettera a del TIVG ed è disciplinato dalla Sezione 1 del Titolo 4 del TIVG.

1.25 SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge n. 129 del 13 agosto 2010, in Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2010.

1.26 Switching: è, in relazione alla fornitura di energia elettrica, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso POD attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un POD nuovo o precedentemente disattivato, in relazione alla somministrazione di gas naturale, la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso PDR attivo ovvero l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un PDR nuovo o precedentemente disattivato.

1.27 Terna: è la società Terna s.p.a., che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 6 marzo 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono disciplinate dalla Delibera 111/2006.

1.28 TIC: è l'Allegato C alla deliberazione dell'ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, recante il "Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2020-2023", come successivamente modificato e integrato.

1.29 TICO: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, recante il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", come successivamente modificato e integrato.

1.30 TIF: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.31 TIME: è l'Allegato B alla deliberazione dell'ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, recante il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica 2020-2023", come successivamente modificato e integrato.

1.32 TIMG: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, recante il "Testo integrato morosità gas", come successivamente modificato e integrato.

1.33 TIMOE: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, recante il "Testo integrato morosità elettrica", come successivamente modificato e integrato.

1.34 TIQE: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019, recante il "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023", come successivamente modificato e integrato.

1.35 TIQV: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.36 TIS: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/elt 107/09 dell'11 settembre 2009, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche dei servizio di dispacciamento (settlement)" come successivamente modificato e integrato.

1.37 TISIND: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, recante il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", come successivamente modificato e integrato.

1.38 TIT: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, recante il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2020-2023)", come successivamente modificato e integrato.

1.39 TIV: è l'Allegato 1 alla deliberazione dell'ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali", come successivamente modificato e integrato.

1.40 TIVG: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto la somministrazione da parte di Alperia Smart Services s.r.l. - con sede legale a Bolzano in via Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA n. 01745520211, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano al n. 161225 - (di seguito "Alperia Smart Services" o il "Fornitore") al Cliente, nel mercato libero, di energia elettrica, di gas naturale o congiuntamente di entrambi, nonché la prestazione di eventuali servizi accessori, presso i Punti di Prelievo ("POD") ed i Punti di Riconsegna ("PDR") individuati nella Proposta di Contratto. Alperia Smart Services e il Cliente potranno essere di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente „Parti".

2.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, direttamente o indirettamente, i funzionali contratti di dispacciamento, trasmissione, trasporto e distribuzione, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 La Proposta di Contratto, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Cliente, anche con firma elettronica, costituisce una proposta irrevocabile di questi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile, e rimane vincolante per il termine di 45 giorni; tale termine decorre dal momento in cui la Proposta di Contratto, (i) se sottoscritta in forma cartacea, viene consegnata a mani in originale al Fornitore, ovvero viene da questi ricevuta a mezzo posta o - gli è anticipata, salvo il successivo invio dell'originale cartaceo - a mezzo telefax, e-mail o posta elettronica certificata ("PEC"); (ii) se sottoscritta tramite firma digitale, dal momento in cui viene inserita - tramite soggetti abilitati ad operarvi - nella piattaforma informatica del Fornitore, ovvero viene da questi ricevuta a mezzo e-mail o PEC.

3.2 Alperia Smart Services si riserva l'insindacabile diritto di accettare o rifiutare la Proposta di Contratto ed il Contratto s'intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, dell'accettazione espressa di Alperia Smart Services; trascorso il termine di 45 giorni senza che Alperia Smart Services abbia comunicato l'accettazione a mezzo posta, telefax, e-mail o PEC, la Proposta di Contratto si considera revocata.

4. PROCURA A RECEDERE

4.1 Il Cliente con la stipula del Contratto, se volto al cambio del precedente Fornitore, conferisce mandato con rappresentanza ad Alperia Smart Services affinché, in suo nome e per suo conto, receda dal contratto di somministrazione con il precedente Fornitore; il mandato s'intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Il recesso verrà esercitato dal Fornitore trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4.3 Rimane salva la facoltà, per i Clienti di grandi dimensioni, di comunicare direttamente al venditore uscente la volontà di recesso.

5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 L'effettivo avvio della somministrazione presso POD e PDR ("Attivazione"), avverrà entro i termini indicati, distintamente in relazione alle forniture di energia elettrica e gas naturale, nella Proposta di Contratto; qualora Alperia Smart Services non fosse in grado, per cause a lei non imputabili, di dar corso all'Attivazione nei termini ivi previsti, ne darà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì le nuove date previste di Attivazione.

5.2 L'Attivazione è, in ogni caso, subordinata: a. all'attestazione da parte del Cliente di avere la piena disponibilità degli immobili ove sono siti POD e PDR, mediante l'invio della documentazione necessaria, ivi compreso il modulo di comunicazione dei dati catastali; b. all'attivazione da parte dei soggetti istituzionalmente preposti dei servizi di cui al successivo articolo 8; c. all'esistenza di un adeguato allacciamento alle reti. In caso di forniture relative a più siti, se le condizioni si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.

5.3 Alperia Smart Services si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla somministrazione nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o altre evidenze di una sua potenziale insolvenza, quali la sottoposizione a procedure esecutive; b. emergere di morosità pregresse del Cliente in relazione ad altri contratti conclusi con Alperia Smart Services ovvero con altre società appartenenti al medesimo gruppo societario; c. mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione dell'addebito diretto sul conto corrente di cui all'articolo 12.2; d. riduzione o revoca di un'adeguata copertura assicurativa o del plafond di credito da parte di una primaria compagnia assicurativa ovvero di un'altra istituzione specializzata con la quale Alperia Smart Services abbia stipulato accordi destinati a coprire il rischio di credito commerciale (la "Copertura assicurativa") o mancato ottenimento da parte

di Alperia Smart Services delle garanzie previste dal successivo articolo 16; e. mancata ricezione da parte del Fornitore di documentazione necessaria all'avvio della somministrazione o dei servizi direttamente connessi; f. segnalazione da parte del Distributore o tramite il SII d'importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora saldati.

5.4 Alperia Smart Services potrà avvalersi inoltre della facoltà di revoca dell'Attivazione anche nelle ipotesi e con le modalità previste, per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, dal TIMOE, e, per quanto attiene alla fornitura di gas naturale, dal TIMG e dall'articolo 11 della Delibera 77/2018; in particolare, tramite il Distributore ed il SII potranno essere comunicate al Fornitore le seguenti informazioni rilevanti ai fini della revoca dell'Attivazione:

a. la sospensione per morosità di POD e PDR; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione delle forniture per morosità presentate negli ultimi dodici mesi precedenti la richiesta di Attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione eseguite negli ultimi dodici mesi precedenti la richiesta di Attivazione presentata da Alperia Smart Services; e. in relazione alla fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno dei PDR; f. eventuali richieste d'indennizzo per morosità da parte della precedente controparte commerciale del Cliente ai sensi del TISIND. In caso di effettivo esercizio della revoca, Alperia Smart Services non darà esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Qualora, a seguito di una richiesta di Attivazione, il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente con riferimento ai POD o PDR oggetto del Contratto o di altri POD o PDR allacciati alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura sarà comunque subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore; salva per il Fornitore la facoltà di revocare la richiesta di Attivazione entro due giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore ovvero di confermarla e di rivalersi sul Cliente.

6. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

6.1 Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Contratto, con decorrenza dal perfezionamento a norma del precedente articolo 3.

6.2 Le date di Attivazione stimate nella Proposta di Contratto potrebbero non coincidere in relazione alle forniture di energia elettrica e di gas naturale; l'efficacia delle condizioni economiche potrà decorrere, secondo quanto previsto nella Proposta di Contratto, dalle date di effettiva Attivazione.

7. RECESSO

7.1 I Clienti di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui intendano sostituire il Fornitore, avranno in qualsiasi momento facoltà di recedere dal Contratto (anche limitatamente ad una sola delle forniture in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale), unilateralmente e senza oneri, rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto; il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto dei Clienti mediante l'invio, in veste di utente entrante del dispacciamento o della distribuzione o tramite tali soggetti, della richiesta di Switching al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno dieci del mese precedente la data di cambio fornitura.

7.2 Nell'ipotesi in cui intendano cessare la fornitura, i Clienti di piccole dimensioni potranno inviare una comunicazione scritta ad Alperia Smart Services con un termine di preavviso pari ad un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

7.3 I Clienti di grandi dimensioni saranno tenuti ad un preavviso di recesso almeno pari alla residua validità delle condizioni tecnico-economiche previste nella Proposta di Contratto - come eventualmente prorogate o variate - e comunque non inferiore a dodici mesi (il "Preavviso"); potranno - alternativamente all'esercizio del recesso tramite il fornitore entrante - comunicare direttamente ad uno dei recapiti indicati nell'articolo 25 la loro volontà di recedere dal Contratto ad Alperia Smart Services, la quale provvederà a trasmettere la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore al SII. Il Preavviso, in caso di comunicazione diretta della volontà di recesso da parte dei Clienti di grandi dimensioni ad Alperia Smart Services, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso di mancato rispetto del Preavviso, Alperia Smart Services si riserva la facoltà di addebitare ai Clienti di grandi dimensioni, a titolo di penale e salvo il risarcimento del maggior danno, un importo pari (i) ad 0,025 €/kWh applicato al prodotto del consumo medio mensile durante la fornitura (o dichiarato dal Cliente qualora il dato non sia disponibile) per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso in relazione alla fornitura di energia elettrica e (ii) a 0,15 €/smc applicato a tutti i volumi non prelevati fino al raggiungimento del valore "Consumo Annuo" in relazione alla fornitura di gas naturale.

7.4 Alperia Smart Services garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, anche nelle ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto ed il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi dovuti in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

7.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura di gas naturale e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del PDR da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

7.6 Alperia Smart Services potrà recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale in caso di somministrazione congiunta, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un termine di preavviso di sei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente.

8. DISPACCIAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE

8.1 Con la conclusione del Contratto il Cliente conferisce ad Alperia Smart Services mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile, affinché, in relazione alla fornitura di energia elettrica presso i POD individuati nella Proposta di Contratto, stipuli con Terna e il competente Distributore i contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 della Delibera 111/06.

Il Fornitore, nell'espletamento dei mandati viene autorizzato dal Cliente ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1717 del codice civile, di sostituti. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore, nell'esecuzione dei predetti mandati, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

8.2 Il Fornitore, in relazione alla fornitura di gas naturale presso i PDR individuati nella Proposta di Contratto, chiederà al competente gestore della rete o Distributore l'accesso ai servizi di trasporto e distribuzione, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

8.3 Il Fornitore potrà richiedere per conto del Cliente al Distributore l'erogazione delle prestazioni previste dal TIQE e dal RQDG. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, l'importo previsto per la singola prestazione in base al TIC ed alla RTDG, nonché un contributo pari ad Euro 23,00 IVA esclusa. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni che potranno essere richieste quelle afferenti alle seguenti procedure: attivazione della fornitura presso POD o PDR nuovi o precedentemente disattivati, disattivazione dei medesimi, voltura, subentro, variazioni di potenza, richieste di verifica di apparecchiature e gruppi di misura.

8.4 Il Cliente, assumendo piena responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati forniti al Fornitore e riportati nelle condizioni tecnico-economiche della Proposta di Fornitura, conferisce mandato al medesimo affinché li comunichi a terzi - quali il Distributore e l'Acquirente Unico in quanto gestore del Servizio Informativo Integrato - se necessario per l'esecuzione del Contratto.

8.5 In caso di discordanza fra i dati riportati nelle condizioni tecnico-economiche della Proposta di Fornitura e quelli nella disponibilità del Distributore e dell'Acquirente Unico, sino all'effettivo allineamento, prevarranno ai fini contrattuali i dati in possesso dei terzi.

8.6 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra, a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per i servizi di connessione ed allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il Contratto.

9. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

9.1 Alperia Smart Services - nei limiti delle proprie prerogative d'impresa di vendita di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero estranea alla gestione delle reti - metterà a disposizione del Cliente presso i POD l'energia elettrica e presso i PDR il gas naturale con le caratteristiche fisiche, le proprietà ed i valori individuati nelle condizioni tecnico-economiche della Proposta di Contratto, salva la tolleranza percentuale ivi prevista.

9.2 L'energia elettrica ed il gas naturale forniti in base al Contratto sono destinati esclusivamente al consumo da parte del Cliente presso i POD ed i PDR e non potranno essere utilizzati per usi differenti, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli dichiarati nel Contratto, né trasmessi o ceduti a terzi mediante derivazioni o in qualsiasi altro modo e forma. Il Cliente sarà tenuto a comunicare ad Alperia Smart Services ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione del Contratto e dei servizi di trasporto e distribuzione.

9.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al competente Distributore o gestore della rete l'accesso ai locali dove sono ubicate le apparecchiature ed i gruppi di misura (il "Misuratore"), per lo svolgimento delle attività cui questi sono istituzionalmente preposti in base alla disciplina vigente, ivi inclusa la disalimentazione del POD o PDR in caso d'inadempimento.

9.4 Gli impianti e le apparecchiature del Cliente - situati a valle del Misuratore ovvero oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore - devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. Il Distributore potrà effettuare controlli sulle stesse e, in caso di accertate irregolarità, avrà facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non vi avrà posto rimedio. Il Cliente è responsabile, oltre che dei propri impianti ed apparecchiature, anche della conservazione e integrità degli impianti e delle apparecchiature del competente Distributore o gestore della rete situati presso i locali nella propria disponibilità e si impegna a comunicare tempestivamente ad Alperia Smart Services qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del competente Distributore o gestore della rete ed esclusivamente per mezzo di loro incaricati. Resta inteso che, nei casi di manomissione del Misuratore, Alperia Smart Services avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo l'addebito dei consumi e degli oneri passanti, come determinati dal Distributore o gestore della rete.

10. CONDIZIONI ECONOMICHE

10.1 Alperia Smart Services applicherà ai quantitativi di energia elettrica, comprese le perdite di rete, prelevati da ciascun POD ed ai quantitativi di gas naturale prelevati presso ciascun PDR i corrispettivi indicati nelle condizioni tecnico economiche (il "Prezzo"). Qualora alla scadenza (ove prevista) del periodo di validità delle condizioni tecnico-economiche individuate nella Proposta di Contratto il Fornitore non abbia comunicato alcuna loro variazione a norma del successivo articolo 21, Alperia Smart Services applicherà al Cliente, in relazione alla fornitura di energia elettrica, dei corrispettivi pari al PUN nelle fasce orarie così come definite dalla delibera ARERA 181/2006 maggiorati di 0,01 €/kWh (dove l'indice PUN varia con frequenza mensile e costituisce il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana ed è pubblicato dal GME) e, in relazione alla fornitura di gas naturale, un corrispettivo pari all'indice PSV che varierà con frequenza mensile maggiorato di 0,08 €/Sm3 (dove per indice PSV si fa riferimento alla media aritmetica di tutte le quotazioni mid del PSV day ahead Price Assessment, così come quotate ogni giorno di trading nel mese di riferimento pubblicato da Alba Soluzioni, gestore indipendente di servizi inerenti i mercati europei del gas).

10.2 In relazione alla fornitura di energia elettrica, Alperia Smart Services addebiterà inoltre al Cliente tutti gli oneri passanti sostenuti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, che non siano inderogabilmente posti a carico del Fornitore per espressa previsione normativa. Il corrispettivo per tali componenti sarà aggiornato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. Saranno quindi addebitati al Cliente, in particolare: a. tutti i corrispettivi dovuti al Distributore per i servizi di distribuzione, misura e di trasmissione dell'energia elettrica, come disciplinati dal TIT, ivi compresi gli eventuali corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, qualora applicabili; b. gli oneri generali del sistema elettrico, quali le componenti Asos, Arim, UC3, UC6; c. eventuali ulteriori corrispettivi stabiliti dalle autorità competenti o dall'ARERA o definiti dal Distributore; d. le accise e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.

10.3 Alperia Smart Services si riserva di addebitare al Cliente, in ragione dei costi sostenuti dal Fornitore per la gestione del profilo di prelievo del Cliente ed a compensazione forfetaria degli oneri connessi allo sbilanciamento tra prelievi previsti e prelievi effettivi in base dalla Delibera 111/06, il corrispettivo eventualmente indicato nelle condizioni tecnico economiche.

10.4 Anche in relazione alla fornitura di gas naturale, il Prezzo deve intendersi al netto di tutti gli oneri passanti sostenuti per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché di tutti gli oneri generali del sistema gas, che non siano inderogabilmente posti a carico del Fornitore per espressa previsione normativa. Il corrispettivo per tali componenti sarà aggiornato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. Saranno quindi addebitati al Cliente, in particolare: a. le componenti tariffarie dovute per i servizi di distribuzione e misura previste dalla RTDG; b. le componenti tariffarie dovute per i servizi di trasporto e misura e a copertura degli oneri generali del sistema gas dalla RTTG; c. eventuali ulteriori corrispettivi stabiliti dalle autorità competenti o dall'ARERA o definiti dal Distributore; d. le accise e le addizionali gravanti sui consumi di gas naturale. In relazione a ciascun PDR dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l'applicazione del coefficiente di conversione "C", calcolato a norma dell'articolo 6 della RTDG.

10.5 Nell'ipotesi di morosità del Cliente nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica o gas naturale, al Cliente potrà essere addebitato un corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario disciplinato dal TISIND. Il corrispettivo CMOR è applicabile ai Clienti titolari di POD alimentati in bassa o media tensione o di un PDR rientrante nelle categorie di cui al comma 2.3 del TIVG ed è riconosciuto nella misura prevista dagli articoli 2.2 e 5.2 del TISIND.

11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

11.1 I consumi di energia elettrica e gas naturale in base ai quali Alperia Smart Services emetterà la documentazione fiscale nei confronti del Cliente (le "Fatture") saranno quantificati (i) sulla base dei dati registrati dal Misuratore e resi disponibili al Fornitore dal competente Distributore o gestore di rete preposti alla misura in base alla disciplina vigente; (ii) in subordine, qualora i predetti dati di consumo non fossero resi disponibili in tempo utile, sulla base dei dati comunicati - con le modalità indicate nel sito www.alperia.eu e nelle Fatture - a seguito di autolettura dal Cliente e validati dal Distributore ai sensi di quanto previsto dal TIVG e dal TIME; (iii) in ulteriore subordine, in difetto di trasmissione delle autoletture, sulla base dei consumi stimati dal Distributore ovvero, in difetto, dal Fornitore sulla base dei dati storici di consumo relativi ai sei mesi precedenti a quello di competenza o, nell'ipotesi di fornitura di durata inferiore, sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente nella Proposta di Contratto.

11.2 In relazione alla fornitura di gas naturale, qualora la raccolta dei dati del Misuratore non sia andata a buon fine, pur a seguito dei tentativi di cui all'articolo 14.3 del TIVG, il Distributore sarà tenuto a informare il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea ai sensi dell'articolo 14.5 del TIVG, con l'invito a contattare il Fornitore; questi potrà essere contattato ai recapiti di cui al successivo articolo 25 e l'autolettura essere trasmessa secondo quanto previsto al precedente comma 11.1.

11.3 Alperia Smart Services, nel corso del rapporto contrattuale, fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile, ovvero con cadenza diversa se espressamente previsto dall'offerta, entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura.

11.4 A seguito della cessazione del rapporto contrattuale, onde recapitare le Fatture di chiusura entro un termine di sei settimane, il Fornitore procederà alla relativa emissione entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo, qualora l'emissione della fattura avvenga in formato elettronico, ovvero entro l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane negli altri casi, ed al tempestivo invio; il computo dei consumi avverrà secondo quanto previsto dal TIF.

11.5 Le Fatture saranno emesse conformemente a quanto previsto da Bolletta 2.0 e in formato elettronico a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, e saranno disponibili per la consultazione nell'area clienti dedicata del proprio sito internet www.alperia.eu ("Area Cliente"). L'avviso di pubblicazione è comunicato a mezzo e-mail. Il Cliente avrà l'obbligo di avvisare per iscritto Alperia Smart Services, cinque giorni dal decorso del termine di cui all'articolo 11.3, dell'eventuale mancato recapito o pubblicazione delle Fatture. In difetto di tale avviso, le Fatture s'intenderanno note e comunque ricevute in data coincidente con quella di emissione.

11.6 Il Cliente potrà sempre richiedere che gli vengano messi a disposizione gli elementi di dettaglio delle Fatture, e potrà consultare la guida alla lettura delle voci di spesa riportate in fattura, disponibile sul sito www.alperia.eu.

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

12.1 Il pagamento delle Fatture dovrà essere effettuato dal Cliente entro la data di scadenza indicata in fattura.

12.2 Il Cliente è tenuto ad autorizzare l'addebito diretto in via continuativa nel proprio conto corrente (tramite Sepa Direct Debit - di seguito "SDD") delle somme dovute in base al Contratto e portate nelle Fatture. Qualora il pagamento non avvenga tramite SDD, per qualsivoglia ragione, il Cliente sarà comunque tenuto ad effettuarlo tempestivamente con le modalità indicate nelle Fatture.

12.3 Il pagamento delle somme portate nelle Fatture emesse in virtù del Contratto non potrà essere differito o ridotto neppure in caso di contestazione, né compensato, salvo espressa autorizzazione da parte di Alperia Smart Services, con eventuali crediti che il singolo Cliente vanti nei confronti di quest'ultima, anche in relazione ad altri contratti.

13. CESSIONE DEL CREDITO

13.1 Alperia Smart Services si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto ed il Cliente accetta sin d'ora detta cessione.

13.2 Il Cliente riceverà comunicazione dell'eventuale avvenuta cessione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ove saranno indicati anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

14. ONERI FISCALI, IMPOSTE E TASSE

14.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relativa addizionale, che saranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico di Alperia Smart Services senza facoltà di rivalsa.

14.2 In particolare, tutte le accise e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise gravanti sui consumi di gas naturale, s'intendono a carico del Cliente e saranno esposte nelle Fatture con voce separata, nella misura ordinariamente prevista dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, secondo quanto al successivo articolo 14.3, richieda espressamente l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

14.3 Il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica o di gas naturale, dovrà rendere apposita dichiarazione prima della conclusione del Contratto. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad Alperia Smart Services entro tali termini, le Fatture saranno emesse con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria fino a quando l'apposita dichiarazione non pervenga al Fornitore. Il Cliente s'impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'emissione di Fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dovrà trasmettere, entro i medesimi termini, un'idonea dichiarazione scritta, nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. In difetto, le Fatture saranno emesse con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Salvo nella Proposta di Contratto sia convenuta - in deroga a quanto previsto dall'articolo 6.1 - una durata del Contratto pari all'anno solare, la dichiarazione, con validità riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre e con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette dichiarazioni dovranno essere fatte pervenire ad Alperia Smart Services entro il mese solare precedente alla data di decorrenza delle stesse.

14.4 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto ad Alperia Smart Services, con riferimento ad ogni singolo POD e PDR, qualunque informazione rilevante ai fini della corretta applicazione della normativa in materia d'imposte sui consumi di energia elettrica e gas naturale e di effettuare le relative dichiarazioni.

14.5 Eventuali sanzioni od oneri eventualmente dovuti da Alperia Smart Services all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere ad Alperia Smart Services ai sensi e per gli effetti di quanto precede, saranno richieste in via di rivalsa da parte di quest'ultima al Cliente.

14.6 Tributi, imposte, addizionali, tasse, contributi che venissero introdotti successivamente alla conclusione del Contratto, in aggiunta, modificazione o sostituzione di quelli già vigenti, rimarranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge a carico di Alperia Smart Services, senza facoltà di rivalsa.

15. INTERESSI MORATORI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

15.1 Qualora il Cliente non rispetti i termini previsti per il pagamento delle somme portate nelle Fatture ("Morosità"), sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora sulle medesime, calcolati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza di ciascuna delle Fatture fino alla data di effettivo pagamento.

15.2 Nel caso di Morosità, decorsi tre giorni solari dalla scadenza del Termine di pagamento indicato nelle Fatture, Alperia Smart Services potrà costituire in mora il Cliente, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG, mediante comunicazione trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito al pagamento entro 40 giorni dalla data di predetta comunicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15.4. La comunicazione contiene gli importi da regolarizzare, nonché i recapiti e le modalità tramite i quali il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore (la "Costituzione in Mora"); il Cliente dovrà attestare il pagamento con documentazione idonea. La Costituzione in mora vale anche come preavviso di sospensione dei servizi.

15.3 Decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità, e fatti salvi i casi espressamente previsti dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità, Alperia Smart Services si riserva di chiedere al Distributore, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura, ai sensi del TIMOE, per uno o più punti di fornitura di energia elettrica nella titolarità del Cliente, o la chiusura del PDR per sospensione della fornitura di gas naturale per morosità ai sensi del TIMG.

15.4 In relazione alla fornitura di energia elettrica, nel caso di clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, trascorsi 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione, il Distributore procederà, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15%. Decorsi ulteriori 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di Morosità, verrà sospesa la fornitura.

15.5 Qualora non sia possibile procedere alla sospensione della fornitura, Alperia Smart Services, potrà in ogni caso richiedere al Distributore, qualora ricorrano i presupposti di fattibilità tecnica, l'interruzione dell'alimentazione dei POD e PDR.

15.6 La fornitura non potrà essere sospesa qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore in base al successivo articolo 16 e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

15.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della stessa dovrà inviare ad Alperia Smart Services la documentazione attestante l'avvenuto pagamento integrale degli importi indicati nella Costituzione in Mora, dei costi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare massimo previsto dall'ARERA, delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito, nonché degli importi delle Fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Comunque, successivamente alla sospensione della fornitura ed a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Alperia Smart Services avrà diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, che avrà effetto con decorrenza dal giorno ivi indicato.

15.8 In relazione alla fornitura di energia elettrica, in caso di Morosità di Clienti finali non disalimentabili, il Fornitore, in qualità di utente del trasporto, previa costituzione in mora, potrà risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto; il Distributore, provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza previsti dal TIV per i POD oggetto della richiesta di risoluzione del Fornitore, secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento dei POD.

15.9 In relazione alla fornitura di gas naturale, in caso di Morosità di Clienti finali non disalimentabili, il Fornitore, previa costituzione in mora, potrà risolvere il Contratto e richiedere al SII, in qualità di utente della distribuzione, la Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, a far data dalla quale il SII attiverà il Servizio di Ultima Istanza o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, il Servizio di Default.

15.10 Nelle ipotesi di sospensione per morosità o riduzione di potenza non precedute dall'invio della comunicazione di costituzione in mora o senza l'osservanza dei termini previsti dal presente articolo (e, segnatamente, del termine ultimo per il pagamento, del termine minimo per la sospensione decorrente dall'invio della comunicazione di costituzione in mora e del termine minimo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e l'inoltro della richiesta di sospensione al Distributore), il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici previsti dagli articoli 16 del TIMOE e 19 del TIMG e riportati nell'apposita informativa che accede al Contratto.

15.11 In deroga a quanto stabilito dal TIMG, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

15.12 Alperia Smart Services si riserva altresì la facoltà di richiedere, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento, la corresponsione del Corrispettivo CMOR, nella misura prevista dal precedente articolo 10.5.

16. GARANZIE

16.1 Nelle ipotesi di mancato ottenimento, da parte di Alperia Smart Services, di adeguata Copertura assicurativa o di revoca o riduzione della stessa, il Cliente sarà tenuto a costituire in favore di Alperia Smart Services, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, entro dieci giorni dalla specifica richiesta, ovvero entro il termine di cui al precedente articolo 12 qualora la richiesta avvenga - con separata evidenza della voce - all'interno delle Fatture, un deposito cauzionale (il "Deposito cauzionale").

16.2 Il Deposito cauzionale sarà dovuto in misura pari a quattro mensilità di consumo medio annuo (conteggiato in base ai consumi stimati, ovvero, laddove i dati siano disponibili, ai consumi storici - il "Consumo medio annuo").

16.3 Il versamento del Deposito cauzionale, se la richiesta sia specifica ed autonoma, anche prima dell'Attivazione, dovrà avvenire tramite bonifico bancario, altrimenti con le medesime modalità previste per il pagamento di quella della Fatture in cui sia data evidenza dell'importo relativo; l'importo sarà riaccreditato al Cliente, maggiorato degli interessi legali e senza bisogno di specifica richiesta, con la fattura di chiusura del Contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali Fatture non pagate e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della fornitura l'importo del Deposito cauzionale sia escusso in tutto od in parte, il Cliente sarà tenuto alla ricostituzione dell'importo del deposito cauzionale, che gli sarà addebitato nella prima fattura utile.

16.4 In alternativa al deposito cauzionale, Alperia Smart Services potrà richiedere al Cliente, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, la costituzione in suo favore della garanzia bancaria di un primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta, con rinunzia ai benefici, diritti o eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile (la "Garanzia autonoma"). La Garanzia autonoma sarà costituita, salva diversa previsione nella Proposta di Contratto, per un ammontare pari a quattro mensilità di Consumo medio annuo e avrà validità non inferiore a tre mesi successivi alla validità delle condizioni economiche previste nella Proposta di Contratto; la Garanzia autonoma andrà successivamente adeguata e ricostituita senza soluzione di continuità in funzione delle proroghe di validità o delle variazioni delle condizioni economiche previste nella Proposta di Contratto e comunque mantenuta in essere per l'intera durata del Contratto. Se durante la fornitura o nel periodo intercorrente tra la conclusione del Contratto e la data di Attivazione, la Garanzia autonoma dovesse essere revocata o ridotta da parte del soggetto garante, Alperia Smart Services potrà pretendere che il Cliente presenti, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta un deposito cauzionale in misura equivalente; in difetto, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Alperia Smart Services avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (la "Risoluzione") in caso di: a. messa in liquidazione del Cliente; b. interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente; c. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; d. sottoposizione del Cliente a procedure esecutive; e. mancato pagamento anche di una sola delle Fatture; e. revoca non concordata dell'autorizzazione all'addebito SDD; e. revoca o riduzione della Copertura assicurativa e mancata o invalida costituzione o ricostituzione del Deposito cauzionale o della Garanzia autonoma; f. uso dell'energia elettrica o del gas naturale con modalità differenti da quelle pattuite in violazione dell'articolo 9.2; g. alterazione o manomissione del Misuratore.

17.2 La Risoluzione andrà comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax con rapporto di spedizione o PEC, e determinerà la risoluzione di diritto del Contratto dal momento della ricezione da parte del Cliente. La tolleranza del Fornitore all'inadempimento ovvero la concessione di una dilazione non comporteranno alcuna rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

17.3 Il Fornitore potrà comunicare o richiedere la Risoluzione, anche al di là delle ipotesi previste al precedente articolo 17.1, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente disciplina regolamentare dell'ARERA; in particolare, in relazione alla fornitura di gas naturale, in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; (iv) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di Morosità.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Qualora si verifichino cause di forza maggiore che impediscano a una Parte di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, ciò non inciderà sulla validità dello stesso. La Parte interessata sarà esonerata da responsabilità per tutto il tempo in cui perduri l'evento di forza maggiore a condizione che abbia comunicato all'altra parte la causa di forza maggiore verificatasi, i suoi effetti e la sua probabile durata, nonché tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'evento o limitarne le conseguenze. Il tutto senza pregiudizio degli obblighi maturati a carico delle Parti fino al verificarsi della causa di forza maggiore che possa aver determinato, in tutto o in parte, l'interruzione della fornitura.

18.2 Venuta meno la causa di forza maggiore, la Parte interessata riprenderà il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra.

19. RESPONSABILITÀ

19.1 Qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività di Terna, del Distributore o dei gestori di rete o di altri terzi non sarà ascrivibile in capo a Alperia Smart Services - in quanto estranea alla gestione delle reti - neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva.

19.2 In particolare, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non risponderà: a. delle interruzioni della fornitura operate dai gestori di rete competenti, siano esse o meno giustificate da ragioni di oggettivo pericolo, di servizio - quali la manutenzione, la riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, l'ampliamento, il miglioramento o l'avanzamento tecnologico degli impianti stessi - o di sicurezza del sistema; b. della conformità dell'energia elettrica o del gas naturale alle caratteristiche dichiarate dai gestori di rete competenti; c. per cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore; d. per danni che possano derivare da guasti o dall'irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e da malfunzionamenti del Misuratore; e. per Incidenti di qualsiasi tipo - quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi - in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica e del gas naturale. In tali casi, il Cliente non potrà vantare nei confronti del Fornitore alcuna pretesa di rimborso, indennizzo o risarcimento del danno, né le predette cause potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto ad opera del Cliente.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO

20.1 Il Cliente presta il proprio consenso affinché Alperia Smart Services possa cedere il Contratto a società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo e abilitate alla fornitura dell'energia elettrica o di gas naturale; la cessione sarà comunicata tempestivamente al Cliente e avrà efficacia nei confronti di quest'ultimo a far data dalla ricezione della comunicazione.

20.2 La cessione non potrà comportare un aggravio di costi o un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del Cliente. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore troverà applicazione l'articolo 2558 del codice civile.

20.3 La Cessione del Contratto da parte del Cliente potrà avvenire solo a seguito di espresso consenso scritto del Fornitore.

20.4 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, l'acquirente, l'affittuario o l'usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponderanno in solido per gli eventuali debiti inerenti al Contratto di competenza del cedente.

21. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

21.1 S'intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto eventuali clausole, condizioni o termini obbligatoriamente imposti dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità, e così in particolare dell'ARERA, o di altri soggetti competenti (i "Provvedimenti di pubbliche Autorità"), che siano suscettibili di inserimento automatico; specularmente, s'intenderanno automaticamente abrogati clausole, condizioni e termini che risultino in insanabile conflitto con inderogabili Provvedimenti di pubbliche Autorità.

21.2 Qualora, a seguito di Provvedimenti di pubbliche Autorità o per altri giustificati motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione o modifica del Contratto ed i contenuti dei Provvedimenti di pubbliche Autorità non siano suscettibili di inserimento od abrogazione automatica, Alperia Smart Services provvederà a comunicare al Cliente in forma scritta le modifiche delle condizioni contrattuali o economiche di fornitura con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente (le "Variazioni"); è fatto salvo, in ogni caso, il diritto per il Cliente di recedere dal Contratto senza oneri a norma dell'articolo 6 nel caso di mancata accettazione delle Variazioni proposte dal Fornitore.

21.3 A titolo meramente esemplificativo, costituiranno giustificato motivi delle Variazioni il venir meno della possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del Prezzo; la rilevante variazione delle condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento di Alperia Smart Services; la modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie previste dal TIVG o dal TIV e, comunque, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione del Prezzo.

21.4 In caso di Variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, il Cliente sarà informato delle Variazioni nella prima delle Fatture in cui esse siano applicate.

21.5 Il Cliente di gas naturale avente diritto al Servizio di Tutela avrà, in alternativa alla facoltà di recedere ai sensi del precedente articolo 21.2, la facoltà di essere fornito dal Fornitore alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.

21.6 Nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione di cui al precedente articolo 21.2 ovvero di comunicazione di Variazioni peggiorative delle condizioni contrattuali ed economiche all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo nella misura di Euro 30,00, che sarà corrisposto attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima utile delle Fatture ovvero, nel caso in cui l'importo della prima delle Fatture addebitata al Cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, dalle successive Fatture fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta, in ogni caso, entro il termine massimo di otto mesi.

22. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

22.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità determinati dall'ARERA nel TIQV e a corrispondere gli indennizzi automatici ivi previsti, così come specificamente indicati nell'informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del Contratto.

22.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.alperia.eu ovvero in forma scritta, purché siano indicati: il nome ed il cognome; l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; la fornitura di energia elettrica o di gas naturale alla quale si riferisce il reclamo; l'indirizzo di fornitura; il codice alfanumerico identificativo del POD o PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; una breve descrizione dei fatti contestati.

22.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata con le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV.

23. ASSICURAZIONE DEI CLIENTI DI GAS NATURALE

23.1 I Clienti che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi: a. i Clienti dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura); b. i consumatori di gas naturale per autotrazione.

23.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www. arera.it.

23.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet www.alperia.eu.

24. ENERGIA RINNOVABILE. UTILIZZO DEL MARCHIO

24.1 Alperia Smart Services Srl si impegna a fornire al Cliente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, certificata secondo la vigente normativa italiana.

24.2 Alperia Smart Services Srl concede al Cliente l'utilizzo non esclusivo del marchio messo a disposizione dalla stessa, per il periodo dall'inizio della fornitura fino al termine del rapporto contrattuale. L'anzidetto marchio permette al Cliente di comunicare al pubblico che la quantità di energia ceduta da Alperia Smart Services Srl in esecuzione del presente contratto viene prodotta da fonti di energia rinnovabile e che quindi lui stesso si impegna in modo attivo alla tutela ambientale.

24.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare il marchio rispettando le istruzioni fornite da Alperia Smart Services Srl. In nessun caso è concesso al Cliente di alterare, modificare o utilizzare il marchio in contrasto con le suindicate istruzioni di Alperia Smart Services Srl. In particolare non è concesso di utilizzare alcun altro nominativo, logo, simbolo od altro, in combinazione con il marchio in oggetto, fra l'altro, in modo tale da far ritenere esistenti rapporti societari, di partecipazione o controllo tra Alperia Smart Services Srl e il Cliente o tali da indurre in errore terzi sul significato del marchio.

24.4 Al termine del rapporto contrattuale il Cliente si impegna a cessare l'utilizzo del marchio e rimuovere ogni suo riferimento sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cataloghi, stampati, inserzioni pubblicitarie, manifesti, annuari, siti internet). Al termine del rapporto contrattuale al Cliente sarà altresì vietato di utilizzare qualsiasi denominazione, segno o simboli uguali o confondibili con il marchio in oggetto comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico. In ogni caso il Cliente riconosce nei confronti di Alperia Smart Services Srl il diritto di proprietà al marchio in oggetto.

25. COMUNICAZIONI

25.1 Ogni comunicazione rivolta ad Alperia Smart Services e inerente il Contratto, inclusa ogni variazione riguardante i POD o PDR, dovrà essere trasmessa per iscritto, salvo diverso espresso accordo tra le parti, e si intenderà validamente effettuata se inviata, anche a mezzo fax, ai recapiti di seguito indicati: Alperia Smart Services s.r.l., Via Dodiciville n. 8 - 39100 Bolzano
E-mail: service@alperia.eu
Fax 0471 897141
PEC: alperia@pec.alperia.eu
ovvero ai diversi recapiti successivamente comunicati dal Fornitore al Cliente, riportati nelle Fatture ovvero indicati sul sito www.alperia.eu.

25.2 Le comunicazioni rivolte al Cliente verranno effettuate ai recapiti indicati dal Cliente nella Proposta di Contratto per i quali fornisce il consenso all'utilizzo. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto; in difetto, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile dell'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni da parte del Cliente.

25.3 Restano salve le disposizioni del Contratto che prevedono specifiche modalità di comunicazione.

26. DIRITTO APPLICABILE

26.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

26.2 Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto deve intendersi integrato con la vigente normativa applicabile emanata dalle competenti Autorità in materia.

27. NULLITÀ PARZIALE E PREVALENZA

27.1 L'eventuale nullità di una o più previsioni del Contratto non inciderà sulla validità del medesimo, fermo restando l'impegno delle Parti a sostituire le previsioni affette da nullità con altre che riflettano quanto più possibile gli obiettivi originariamente perseguiti.

27.2 Qualora confliggenti, prevarranno le previsioni della Proposta di Contratto su quelle contenute nelle Condizioni Generali, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10.3.

28. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO ESCLUSIVO

28.1 Il Cliente e Alperia Smart Services eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale ovvero, qualora il Cliente sia una persona fisica, presso il domicilio indicato nella Proposta di Contratto.

28.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva, fatta salva la competenza inderogabile di altro giudice, il Foro di Bolzano.

29. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

29.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o, in alternativa, la procedura di mediazione civile presso uno degli organismi iscritti nell'elenco degli organismi ADR istituito dall'Autorità e dalle Camere di Commercio e pubblicato sul sito internet dell'ARERA (https://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm), sostenendo le spese di avvio della procedura e di mediazione ivi previste.

29.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

30. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

30.1 Alperia Smart Services e il Cliente si obbligano a mantenere ed a far mantenere, tanto in corso di rapporto contrattuale che in epoca successiva alla sua cessazione, la più assoluta riservatezza sui contenuti del Contratto nonché su ogni informazione inerente alla sua negoziazione ed esecuzione, fatto salvo quanto strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto e per l'adempimento di obblighi previsti dalle vigenti normative.

30.2 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista in materia di protezione di dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.